CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE VIDEOJUEGO “POKERUSH”

Entre LEVELUP CREATORS S.A., con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en adelante “LEVELUP” o “EL LICENCIANTE”, por una parte, y la persona física que adquiera una licencia de uso del videojuego “PokeRush”, en adelante “EL LICENCIATARIO” o “EL USUARIO”, por la otra, se celebra el presente Contrato de Licencia de Uso de Videojuego, sujeto a las siguientes cláusulas.

La aceptación electrónica del presente contrato mediante el mecanismo dispuesto en la plataforma de distribución correspondiente implicará la manifestación de voluntad del USUARIO y la aceptación de sus términos.

PRIMERA — DEFINICIONES

A los efectos del presente contrato:

“PokeRush” significa el videojuego desarrollado y comercializado por LEVELUP, incluyendo su código ejecutable, recursos gráficos, audio, elementos narrativos, documentación, actualizaciones y demás componentes que formen parte de la versión correspondiente.

“Licencia” significa la autorización de uso otorgada por LEVELUP al USUARIO conforme las condiciones establecidas en este contrato.

“Plataforma de Distribución” significa Steam, itch.io o cualquier otra plataforma expresamente autorizada por LEVELUP para la adquisición y distribución del videojuego.

“Actualizaciones” significa las correcciones de errores, mejoras técnicas, actualizaciones de compatibilidad y modificaciones destinadas al funcionamiento del juego que LEVELUP ponga a disposición del USUARIO.

“Mods” significa modificaciones, extensiones o contenidos creados por los usuarios que alteren o complementen el funcionamiento o contenido de PokeRush.

SEGUNDA — OBJETO

El presente contrato tiene por objeto otorgar al USUARIO una licencia personal, limitada, no exclusiva, no sublicenciable, no transferible y de duración indefinida para utilizar una copia de PokeRush, de conformidad con las condiciones establecidas en este contrato.

La licencia comprende el uso del videojuego en Windows 10 y Windows 11, dentro de los requisitos técnicos publicados por LEVELUP y/o la Plataforma de Distribución.

La licencia se concede para uso personal y no comercial.

TERCERA — NATURALEZA DE LA OPERACIÓN

La adquisición de PokeRush no implica la transferencia de la propiedad intelectual sobre el videojuego, su código fuente, personajes, diseños, gráficos, música, marcas, documentación u otros elementos protegidos.

El USUARIO adquiere el derecho de utilizar una copia del videojuego bajo licencia.

La titularidad de los derechos de propiedad intelectual correspondientes permanecerá en LEVELUP o, respecto de elementos pertenecientes a terceros, en sus respectivos titulares.

Esta estructura sigue la distinción que aparece en el material de la materia entre la transferencia de propiedad del software y la concesión de una licencia de uso.

CUARTA — DESCRIPCIÓN DEL VIDEOJUEGO

PokeRush es un videojuego de género Boss Rush / RPG lineal, para un único jugador y sin funcionalidades multijugador.

El videojuego presenta una historia original en la que una persona llamada Julieta utiliza un dispositivo para apoderarse del mundo. Diversos Pokémon provenientes de otra dimensión intentan detenerla sin éxito. Tras su victoria, Julieta se convierte en la reina del mundo y el jugador deberá avanzar a través de distintos escenarios y destruir estructuras denominadas Datacenters, hasta encontrarla y derrotarla.

El producto incluye:

- juego base;
- campaña principal;
- partidas locales;
- actualizaciones y correcciones publicadas por LEVELUP.

El producto no incluye actualmente:

- funcionalidades multijugador;
- microtransacciones;

- servicios online de juego;
- contenido descargable de pago.

La descripción del producto integra el presente contrato a efectos de determinar las características esenciales de la prestación.

QUINTA — PRECIO Y FORMA DE ADQUISICIÓN

El precio de referencia de la licencia será de USD 9,99 (nueve dólares estadounidenses con noventa y nueve centavos), abonados mediante los medios de pago habilitados por la Plataforma de Distribución.

La adquisición será realizada mediante pago único, sin que exista una obligación de suscripción periódica.

La operación de pago, facturación, procesamiento de transacciones y demás cuestiones directamente relacionadas con el cobro podrán encontrarse sometidas adicionalmente a los términos de la Plataforma de Distribución elegida por el USUARIO.

SEXTA — ENTREGA, DESCARGA Y ACTIVACIÓN

La entrega del videojuego se realizará en formato digital mediante la Plataforma de Distribución.

El USUARIO deberá contar con una cuenta válida en la plataforma mediante la cual haya adquirido PokeRush.

Será necesaria una conexión a Internet exclusivamente para realizar la activación inicial de la copia o licencia.

Una vez efectuada correctamente la activación, el videojuego estará diseñado para poder ser ejecutado y jugado sin conexión permanente a Internet, dado que las partidas y el funcionamiento principal se desarrollan localmente en el dispositivo del USUARIO.

LEVELUP no garantiza la disponibilidad permanente de los servicios de autenticación, descarga o distribución pertenecientes a terceros.

SÉPTIMA — DURACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL

La licencia será concedida por tiempo indefinido, salvo terminación conforme a las disposiciones de este contrato o las normas imperativas aplicables.

La licencia tendrá carácter mundial, sin limitación territorial, sin perjuicio de las restricciones legales o comerciales que pudieran imponer las Plataformas de Distribución en determinados territorios.

OCTAVA — PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los elementos desarrollados por LEVELUP para PokeRush permanecerán en titularidad de LEVELUP o de quienes correspondan legalmente.

La licencia otorgada al USUARIO no implica cesión de:

- código fuente;
- código objeto como derecho autónomo de propiedad;
- diseños;
- personajes;
- gráficos;
- música;
- sonidos;
- documentación;
- marcas;
- nombres comerciales;
- elementos narrativos;
- bases de datos;
- demás componentes protegidos.

El USUARIO no podrá interpretar la adquisición del juego como una transferencia de derechos de explotación económica sobre ninguno de los elementos anteriores.

NOVENA — COMPONENTES Y DERECHOS DE TERCEROS

PokeRush puede incorporar componentes, herramientas, datos, recursos o contenidos desarrollados o licenciados por terceros, incluyendo, entre otros:

- Unity;

- PokeAPI;
- Pokémon Añil;
- elementos y propiedades intelectuales pertenecientes a Pokémon y sus respectivos titulares.

LEVELUP no pretende transferir al USUARIO derechos de propiedad intelectual que pertenezcan a terceros.

El uso de dichos elementos dentro de PokeRush se encontrará sujeto a los derechos, licencias, autorizaciones o condiciones que resulten aplicables a sus respectivos titulares.

La presente cláusula no podrá interpretarse como una cesión de derechos sobre propiedades intelectuales de terceros.

DÉCIMA — USOS PERMITIDOS Y PROHIBIDOS

El USUARIO podrá:

a. instalar y ejecutar PokeRush en dispositivos compatibles de su utilización personal;
b. realizar copias de seguridad de acuerdo con las posibilidades técnicas permitidas por la Plataforma de Distribución y la legislación aplicable;
c. utilizar el videojuego para fines personales y no comerciales;
d. crear Mods de conformidad con la cláusula siguiente.

Queda prohibido:

a. revender la licencia;
b. alquilarla;
c. sublicenciarla;
d. transferirla a otra persona;
e. redistribuir copias no autorizadas del juego;
f. comercializar archivos del videojuego;
g. extraer y comercializar de forma independiente sus assets;
h. utilizar los recursos de PokeRush para desarrollar o comercializar un producto derivado, salvo autorización expresa;
i. realizar actos destinados a eludir los mecanismos de activación o protección del juego;
j. utilizar una copia obtenida mediante piratería, fraude u otro medio no autorizado.

DÉCIMA PRIMERA — MODIFICACIONES REALIZADAS POR USUARIOS

LEVELUP permitirá la creación y distribución gratuita de Mods de PokeRush.

Los usuarios podrán emplear para su creación recursos propios, recursos externos y, cuando técnicamente resulte posible, recursos provenientes del propio videojuego.

Los Mods podrán ser distribuidos gratuitamente, pero no podrán ser vendidos, alquilados, sublicenciados ni explotados comercialmente por sus creadores.

La autorización anterior no otorga derechos sobre propiedades intelectuales pertenecientes a LEVELUP o a terceros.

Quien cree o distribuya un Mod será responsable de contar con los derechos necesarios respecto de cualquier contenido externo que incorpore.

LEVELUP no estará obligada a brindar soporte técnico sobre Mods ni garantizará su compatibilidad con futuras versiones del videojuego.

DÉCIMA SEGUNDA — ACTUALIZACIONES

LEVELUP podrá publicar actualizaciones destinadas a:

- corregir errores;
- mejorar el rendimiento;
- mejorar la compatibilidad;
- modificar aspectos técnicos;
- mantener el funcionamiento del juego;
- realizar ajustes de balance o funcionamiento.

Las actualizaciones correspondientes al juego base estarán disponibles sin costo adicional, salvo que se trate de contenido que constituya un producto separado y expresamente comercializado como tal.

Actualmente PokeRush no contempla contenido descargable de pago.

LEVELUP podrá modificar determinadas características del videojuego cuando resulte necesario para corregir errores, mejorar su funcionamiento, mantener compatibilidad técnica o equilibrar su experiencia de juego, siempre respetando la legislación aplicable.

DÉCIMA TERCERA — SOPORTE TÉCNICO

LEVELUP brindará soporte técnico sobre la versión oficial de PokeRush.

El USUARIO podrá comunicarse mediante:

support@pokerush.com

El horario ordinario de atención será:

lunes a viernes, de 10:00 a 18:00, hora de Argentina.

A efectos organizativos, las solicitudes serán clasificadas según su severidad:

Severidad	**Descripción**	**Tiempo máximo de primera respuesta**
Crítica	El juego no inicia o resulta esencialmente inutilizable	48 horas
Alta	Una funcionalidad principal presenta una falla importante	3 días hábiles
Media	Una funcionalidad secundaria presenta inconvenientes	5 días hábiles
Baja	Error visual, textual o de impacto reducido	10 días hábiles

Los plazos anteriores representan tiempos de primera respuesta, y no constituyen una garantía de resolución dentro del mismo período.

DÉCIMA CUARTA — GARANTÍA LIMITADA Y TRATAMIENTO DE FALLAS

LEVELUP reconoce una garantía limitada de funcionamiento durante los noventa (90) días posteriores a la adquisición, destinada exclusivamente a errores técnicos atribuibles al propio videojuego que afecten sustancialmente su funcionamiento normal.

Durante dicho período, LEVELUP procurará:

1. analizar la falla comunicada;
2. determinar si es reproducible;
3. identificar su origen;
4. corregirla mediante una actualización o solución razonable cuando corresponda.

La garantía no cubrirá problemas derivados exclusivamente de:

- hardware incompatible;
- sistemas operativos no compatibles;
- modificaciones no autorizadas;

- Mods;
- archivos alterados por el USUARIO;
- uso incorrecto;
- software de terceros;
- problemas propios de la Plataforma de Distribución;
- circunstancias externas al videojuego.

La existencia de una falla menor, cosmética o que no impida sustancialmente la utilización normal del producto no implicará, por sí misma, la obligación de otorgar un reembolso.

Nada de lo dispuesto en esta cláusula limita derechos que resulten irrenunciables conforme a la legislación aplicable.

DÉCIMA QUINTA — REEMBOLSOS

LEVELUP reconoce dos situaciones diferenciadas.

15.1. Reembolso por disconformidad

El USUARIO podrá solicitar el reembolso por simple disconformidad con el producto durante las primeras veinticuatro (24) horas desde la adquisición, siempre que la Plataforma de Distribución permita dicho procedimiento.

15.2. Reembolso por falla técnica

Cuando el USUARIO experimente una falla técnica sustancial, podrá reportarla dentro de los primeros cinco (5) días corridos desde la adquisición.

LEVELUP analizará el problema y procurará solucionarlo.

Cuando la falla sea atribuible al juego, impida sustancialmente su utilización y no pueda ser razonablemente solucionada, podrá corresponder el reembolso conforme a la política de la Plataforma de Distribución y la legislación aplicable.

15.3. Plataformas

Las compras realizadas mediante Steam, itch.io u otra plataforma estarán además sometidas a sus respectivos mecanismos de reembolso.

Cuando una plataforma reconozca derechos más amplios que los establecidos voluntariamente por LEVELUP, prevalecerán aquellos derechos en la medida en que resulten aplicables.

DÉCIMA SEXTA — CUENTA Y TRANSFERENCIA

La licencia se vinculará exclusivamente a la cuenta de la Plataforma de Distribución mediante la cual el USUARIO haya adquirido PokeRush.

La licencia no podrá separarse de dicha cuenta ni ser vendida, transferida, alquilada o cedida independientemente.

La gestión de la cuenta, autenticación, seguridad, suspensión y recuperación de la cuenta corresponderá a la Plataforma de Distribución conforme a sus propias condiciones.

LEVELUP no tendrá control sobre las cuentas de Steam o itch.io.

DÉCIMA SÉPTIMA — SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN

LEVELUP podrá considerar terminada la licencia cuando exista un incumplimiento grave y comprobable de este contrato, particularmente en los casos de:

a. piratería;
b. fraude;
c. redistribución no autorizada;
d. comercialización ilícita del videojuego o de sus componentes;
e. evasión deliberada de mecanismos de protección o activación.

La terminación no afectará los derechos que pudieran corresponder al USUARIO conforme a la legislación imperativa aplicable.

Cuando corresponda, las medidas relacionadas con la cuenta de la Plataforma de Distribución serán gestionadas por dicha plataforma.

DÉCIMA OCTAVA — SERVICIOS DE TERCEROS

PokeRush se distribuye mediante plataformas de terceros, principalmente Steam e itch.io.

LEVELUP no será responsable por interrupciones, fallas, cambios de políticas, indisponibilidad o modificaciones de servicios pertenecientes exclusivamente a dichas plataformas.

La adquisición, cuenta, pagos, infraestructura de distribución y determinados mecanismos de autenticación estarán sometidos asimismo a los términos de la plataforma elegida.

Esta cláusula no libera a LEVELUP de obligaciones que legalmente le correspondan respecto del producto que comercializa.

DÉCIMA NOVENA — DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD

PokeRush no recopila ni transmite datos de juego, partidas guardadas u otra información personal del USUARIO a servidores propios de LEVELUP durante el funcionamiento ordinario del videojuego.

Las partidas se almacenan localmente en el dispositivo del USUARIO.

La información vinculada a la cuenta de Steam, itch.io, las operaciones de pago o la utilización de servicios de terceros será tratada conforme a las políticas de privacidad de cada plataforma.

LEVELUP podrá mantener una Política de Privacidad independiente, la cual complementará el presente contrato.

VIGÉSIMA — LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, LEVELUP no será responsable por daños indirectos, incidentales o consecuenciales derivados del uso o imposibilidad de uso del videojuego.

La responsabilidad contractual directa de LEVELUP relacionada exclusivamente con la adquisición de PokeRush se limitará, cuando legalmente resulte posible, al importe efectivamente abonado por el USUARIO por la licencia correspondiente.

La presente limitación no se aplicará cuando la legislación aplicable prohíba excluir o limitar dicha responsabilidad.

VIGÉSIMA PRIMERA — MODIFICACIONES DEL CONTRATO

LEVELUP podrá modificar el presente contrato cuando resulte necesario para adaptarlo a cambios del servicio, del videojuego, de la distribución o de la legislación aplicable.

Las modificaciones relevantes deberán ser comunicadas mediante los mecanismos razonablemente disponibles.

Las modificaciones no afectarán retroactivamente derechos ya adquiridos cuando ello se encuentre prohibido por la legislación aplicable.

VIGÉSIMA SEGUNDA — SEPARABILIDAD

Si alguna disposición del presente contrato fuese declarada inválida, ilegal o inaplicable, dicha circunstancia no afectará la validez del resto de sus cláusulas.

La disposición afectada será interpretada o sustituida, en la medida permitida legalmente, de forma que se aproxime al propósito económico y jurídico originalmente perseguido.

VIGÉSIMA TERCERA — LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente contrato se regirá por las leyes de la República Argentina, sin perjuicio de los derechos que correspondan al consumidor en virtud de normas imperativas de la jurisdicción en la que éste se encuentre.

VIGÉSIMA CUARTA — JURISDICCIÓN

Para las cuestiones que no puedan resolverse de manera amistosa, las partes se someterán a la competencia de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio de las normas de competencia y protección al consumidor que resulten imperativas.

VIGÉSIMA QUINTA — ACEPTACIÓN ELECTRÓNICA

La aceptación del presente contrato mediante una casilla de verificación, botón de aceptación o mecanismo electrónico equivalente dispuesto antes o durante la adquisición constituirá aceptación expresa de sus términos.

La adquisición y activación de PokeRush implicará asimismo la confirmación de que el USUARIO ha tenido acceso al presente contrato.

Los mecanismos de registro, fecha y hora de aceptación podrán conservarse como evidencia electrónica de dicha aceptación.

ANEXO I — ESPECIFICACIONES Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

1. Plataforma compatible

PokeRush estará destinado a:

- Windows 10;
- Windows 11.

2. Modalidad

- Un jugador;
- experiencia principalmente local;
- sin multijugador;
- sin requerimiento permanente de Internet.

3. Activación

La primera activación requiere conexión a Internet y validación mediante la Plataforma de Distribución.

4. Prueba básica de funcionamiento

A efectos de verificar el funcionamiento esencial del producto, deberán poder realizarse satisfactoriamente las siguientes operaciones:

1. instalar el juego;
2. completar la activación inicial;
3. iniciar el videojuego;
4. acceder al menú principal;
5. iniciar una partida;
6. avanzar dentro de la campaña;
7. combatir contra enemigos;
8. interactuar con los sistemas principales del juego;
9. guardar y cargar una partida;
10. cerrar y volver a ejecutar el juego;
11. jugar posteriormente sin conexión a Internet.

Se considerará falla crítica aquella que impida iniciar el videojuego o imposibilite sustancialmente jugar a la experiencia principal.

Se considerará falla alta aquella que inutilice una funcionalidad esencial sin impedir completamente el inicio.

Las fallas medias o bajas comprenden errores que no impiden sustancialmente la utilización del videojuego.

ANEXO II — RESUMEN DE LA LICENCIA

Concepto	Condición
Producto	PokeRush
Licenciante	LevelUP Creators S.A.
Precio	USD 9,99
Modalidad de pago	Único
Duración	Indefinida
Territorio	Mundial
Plataforma	Steam / itch.io
Sistema	Windows 10/11
Internet	Solo para activación
Multiplayer	No
Microtransacciones	No
DLC de pago	No contemplados actualmente
Partidas	Locales
Transferencia de licencia	No permitida
Mods	Permitidos
Venta de Mods	No permitida
Soporte	support@pokerush.com
Horario	Lunes a viernes, 10:00–18:00
Garantía de defectos	90 días
Reembolso por disconformidad	24 h, sujeto a plataforma
Reembolso por falla técnica	Reporte hasta 5 días